



Nr. 508 Ministerbesprechung vom 5. Oktober 1931, 18 Uhr

R 43 I/1453, Bl. 68–72

Anwesend: Brüning, Dietrich, Curtius, Wirth, Stegerwald, Groener, Schätzel, v. Guérard, Schiele, Trevi-
ranus; RSparkom. Saemisch; StS Trendelenburg, Joël, Pünder, Meissner, Weismann, Geib, Gutbrod;
MinDir. Zechlin, v. Hagenow, Schwerin v. Krosigk, Zarden, Reichardt, Weigert, Richter, Schäfer; MinR
Olscher, Markull, Wölz, Vogels, Richter, Wienstein; Senats-Präs. Schulte-Holthausen; ORegR Mayer,
Schlag, Durst; Assessor v. Dohnányi; RbkPräs. Luther; Protokoll: MinR Vogels, Feßler.

Beginn: 18:00

[Tagesordnung]

*Zweite Lesung des Entwurfs einer dritten Verordnung des Reichspräsidenten zur Sicherung von
Wirtschaft und Finanzen.*

Zweite Lesung des Entwurfs einer dritten Verordnung des Reichspräsidenten zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen.

Pensionskürzung.

Der *Reichsarbeitsminister* kam zu Beginn der Sitzung auf die Abstimmung in der Vormittagssitzung
zum Kapitel „Pensionskürzung“ zurück¹. Er erklärte, daß er bei der Abstimmung davon ausgegangen
sei, daß im § 3 des Kapitels Pensionskürzung² die 80%-Grenze nur für die Angehörigen der Wehr-
macht aufrechterhalten worden sei, nicht aber für die Gesamtheit aller Beamten, die vor Erreichung
des 65. Lebensjahres in den Ruhestand treten. Er wolle den Beschluß zwar nicht anfechten, aber
er müsse doch darauf hinweisen, daß er unter diesen Umständen kaum in der Lage sein werde, die
Sozialversicherung grundlegend zu ändern.

Der *Reichskanzler* wies demgegenüber darauf hin, daß neben den Angehörigen der Wehrmacht
doch nur ein ganz kleiner Teil politischer Beamter in die Neuregelung miteinbegriffen worden sei.
Die große Mehrzahl der vor Erreichung des 65. Lebensjahres in den Ruhestand tretenden politischen
Beamten falle nicht unter die Ausnahmeregelung, da eine Dienstzeit von 40 Jahren gefordert werde
und im übrigen die Vorschriften über die Verkürzung des Ruhegeldes der Doppelverdiener eingeführt
sei.

Auf Grund der Aussprache stellte der *Reichskanzler* fest, daß es bei dem früheren Beschlusse zur
Sache verbleibt.

Hauszinssteuer.

¹ S. Dok. Nr. 507.

² S. Dok. Nr. 507, Anm. 3.

Der *Reichsarbeitsminister* erklärte, daß ihm die in erster Lesung beschlossene Gestaltung des Kapitels Geldentwertungsausgleich bei bebauten Grundstücken nicht gefalle ³, weil die Neuregelung nichts über die zukünftige Gestaltung der Hauszinssteuer enthalte. Eine Entscheidung über den Weg ins Freie sei nicht gefallen. Dann aber könne man auch auf dem Gebiet der Wohnungszwangswirtschaft im gegenwärtigen Augenblick nichts bringen. Die Frage der Änderung der Wohnungszwangswirtschaft sei erst dann zur Entscheidung reif, wenn man im Rahmen des Gesamtwirtschaftsprogramms über die künftigen Einkommens- und Preisverhältnisse Beschluß fasse.

Der *Reichskanzler* erwiderte, daß in der Verlautbarung zur Notverordnung ganz klar ausgesprochen werden solle, daß es sich bei der vorliegenden Notverordnung nur um eine Teillösung handle, der das Wirtschaftsprogramm der Reichsregierung nachfolgen müsse, und daß ferner eingehend dargelegt werden solle, warum jetzt noch keine Endlösung in der Hauszinssteuerfrage gebracht werden könne, daß man aber zusammen mit dem Wirtschaftsprogramm diese Endlösung herbeiführen werde ⁴. Das Kapitel Hauszinssteuer in der in erster Lesung beschlossenen Fassung jetzt ganz aus der Notverordnung herauszunehmen, gehe schon aus dem Grunde nicht an, weil der Herr Reichspräsident über die Grundzüge der Notverordnung unterrichtet sei und dieser sich damit einverstanden erklärt habe.

Der Reichskanzler stellte fest, daß demzufolge das Kapitel Hauszinssteuer in der Notverordnung aufrecht erhalten wird ⁵. Der Entwurf des Kapitels über die Änderungen der Wohnungszwangswirtschaft wurde jedoch ausgeschieden, da der Reichsarbeitsminister seine Vorlage zu diesem Kapitel zurückzog.

Überschrift der Notverordnung.

Auf Vorschlag von Staatssekretär Zweigert beschloß das *Reichskabinett*, dem Verordnungsentwurf folgende Überschrift zu geben:

Dritte Verordnung des Reichspräsidenten zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen und zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen.

Der Teil der Bekämpfung politischer Ausschreitungen soll an den Schluß der Notverordnung gesetzt werden ⁶.

Das *Reichskabinett* nahm sodann in gekürzter Form eine zweite Lesung des Gesamtentwurfs der neuen Verordnung vor. Dabei wurde zu den einzelnen Kapiteln folgendes beraten:

Dritter Teil, Kapitel I. Aufnahme von Anleihen und Darlehen durch Gemeinden.

Ministerialdirektor von Krosigk wies darauf hin, daß der Inhalt dieses Kapitels durch die Vorschriften des Kapitels Sparkassen und Girokassen, kommunale Kreditinstitute und Giroverbände sowie Girozentralen, sowie durch die Vorschrift des Kapitels über die Umschuldung kurzfristiger Schulden von Ländern und Gemeinden im wesentlichen gegenstandslos geworden sei und daß man daher auf das Kapitel wohl verzichten könne. Eine gewisse Bedeutung komme dem Kapitel wohl nur noch insofern zu, als es dem Auslande gegenüber den Willen der Reichsregierung zur Überwachung der Finanzgebarung der Gemeinden klar dokumentiere.

Das *Kabinett* beschloß, mit Rücksicht auf diese Wirkung gegenüber dem Ausland das Kapitel aufrecht zu erhalten ⁷.

Vierter Teil, Kapitel II. Vorstädtische Kleinsiedlung ⁸.

Die in § 9 des Kapitels zu regelnde Frage der Unterstellung des Reichskommissars unter den Reichskanzler oder den Reichsarbeitsminister blieb einstweilen offen. Ihre Erledigung wurde einer Chefbesprechung vorbehalten ⁹.

³ S. Dok. Nr. 501, P. 2.

⁴ Vgl. die Verlautbarung der RReg. in Schultheß 1931, S. 218–223, hier S. 220.

⁵ S. die 3. NotVO zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen und zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen vom 6.10.31, 4. Teil, Kapitel I (RGBl. I, S. 551).

⁶ 7. Teil der 3. NotVO zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen [...] vom 6.10.31 (RGBl. I, S. 566).

⁷ RGBl. 1931 I, S. 543.

⁸ RGBl. 1931 I, S. 551.

⁹ Der Rkom. für die vorstädtische Kleinsiedlung wurde dem RK unterstellt.

Fünfter Teil, Kapitel III. Herabsetzung übermäßig hoher Dienstvergütungen.

Das *Kabinett* erörterte die Frage, dieses Kapitel aus der Verordnung auszuschneiden und es dem, wegen seines inneren Zusammenhangs mit der Frage der Neugestaltung der Lohntarife, in Aussicht genommenen Wirtschaftsprogramm vorzubehalten.

Staatssekretär *Joël* empfahl jedoch am Schluß der Aussprache, das Kapitel bestehen zu lassen, da über seinen Inhalt durch Indiskretionen – allerdings falsche – Mitteilungen in die Öffentlichkeit gelangt seien, denen man durch Bekanntgabe der wirklichen Pläne der Reichsregierung begegnen müsse¹⁰.

*Vierter Teil, Kapitel I. Geldentwertungsausgleich bei bebauten Grundstücken*¹¹.

Zu diesem Kapitel stellte der Reichsarbeitsminister den Antrag, dem § 1 folgenden Absatz 5 hinzuzufügen:

„(5) Soweit die Gebäudeentschuldungssteuer nach den Landesbestimmungen mit Rücksicht auf die Hilfsbedürftigkeit der Mieter zu stunden und niederzuschlagen ist, haben die Landesregierungen zu bestimmen, in welcher Weise die Auswirkungen der Steuersenkung auf Grund von Abs. 1 für hilfsbedürftige Mieter unter Mitwirkung der Fürsorgeverbände auszugleichen sind. Sie haben hierfür die erforderlichen Mittel aus der Gebäudeschuldungssteuer zur Verfügung zu stellen.“

Staatssekretär *Weismann* äußerte sich diesem Antrag gegenüber besorgt darüber, daß den Ländern neue Lasten entstehen könnten, für die ihnen ein Ersatz nicht gewährt werde.

Auf Vorschlag des *Reichskanzlers* wurde der Absatz in der Weise abgeändert, daß es heißt „... haben die Landesregierungen zu bestimmen, ob und in welcher Weise ...“¹².

Wirtschaftsfragen.

Staatssekretär *Trendelenburg* berichtete über die Ressortberatungen wegen der Wünsche, die aus Wirtschaftskreisen, insbesondere vom Reichsverband des deutschen Einzelhandels, für die neue Notverordnung vorgebracht worden waren.

Eine Herabsetzung der Pfändungsgrenze hielt er zur Zeit nicht für zweckmäßig. Sie möchte bei dem endgültigen Wirtschaftsprogramm vorgesehen werden. Ähnliches gelte von dem Vorschlage, bei Streitigkeiten über die Höhe der Miete für gewerbliche Räume ein Schlichtungsverfahren einzuführen. Auch die Änderung der Gewerbeordnung, Vereinfachung des Verfahrens bei der Genehmigung lästiger Anlagen, würde sich wohl kaum für die Aufnahme in die neue Notverordnung eignen. Dasselbe gelte für den Wunsch des Handwerks, die Schwarzarbeit zu verbieten und die Pläne Württembergs gegen Einheitspreisgeschäfte und ähnliche Unternehmungen.

Der *Reichskanzler* schloß sich dieser Auffassung an.

In einer anschließenden *Ministerbesprechung* führte er dann folgendes aus:

Die öffentliche Sitzung des Reichsrats sei abgesagt worden. Die Presse solle zu der Besprechung mit den Ministerpräsidenten nicht zugelassen werden. Ein Kommuniqué über die Reden, die gehalten werden, sei vorzubereiten. Durch die Verlegung der Sitzung in die Reichskanzlei würden Indiskretionen erschwert. Es sei der Wunsch des Reichspräsidenten, daß es sich um eine Konferenz der Ministerpräsidenten handeln solle. Darum sei die Sitzung in eine solche der Vereinigten Ausschüsse des Reichstags umgewandelt worden, die nicht öffentlich sei¹³.

¹⁰ S. RGL. 1931 I, S. 557.

¹¹ RGL. 1931 I, S. 551.

¹² S. die 3. NotVO zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen [...] 4. Teil, Kapitel I, § 4 vom 6.10.31 (RGL. I, S. 551).

¹³ S. Dok. Nr. 509.

Zitierhinweis

Nr. 508 Ministerbesprechung vom 5. Oktober 1931, 18 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Brüning I und II, bearb. von Tilmann Koops, 1982 / 1990, S. 1809–1812 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/bru-D508>